

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6202/2539

บริษัทแฮริสันส์ แฮมเบอร์ก
บริษัทนครไทยสตีลเวอร์ค จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 609

ป.วิ.พ. มาตรา 177, มาตรา 249

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 46

โจทก์มีหน้าที่ขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือแล้วส่งมอบให้จำเลยที่ทำปลายทางตรงตามความหมายของคำว่าไลเนอร์เทอมส์ (Liner Terms) ในใบตราส่งและมีประเพณีปฏิบัติในการขนถ่ายสินค้าว่าผู้รับสินค้าข้างลำเรือจะต้องจัดหาเรือลำเลียงไปรับสินค้าอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย เนื่องจากการจัดหาเรือลำเลียงอยู่ในอำนาจควบคุมของผู้รับสินค้า ไม่ใช่ผู้ขนส่ง เมื่อตัวแทนโจทก์แจ้งให้จำเลยเตรียมการรับขนถ่ายสินค้าข้างลำเรือและจำเลยได้เลือกวิธีการจัดหาเรือลำเลียงไปรับการขนถ่ายสินค้าแล้ว จึงถือเป็นข้อตกลงโดยปริยายระหว่างโจทก์และจำเลย ว่า จำเลยจะต้องจัดหาเรือลำเลียงไปรับการขนถ่ายสินค้าอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย เมื่อจำเลยจัดเรือลำเลียงไปขนถ่ายสินค้าล่าช้าจึงเป็นการผิดหน้าที่ตามข้อตกลง ทำให้โจทก์ต้องเสียเวลาจอดเรือรอการขนถ่ายสินค้าของจำเลย โจทก์ย่อมได้รับความเสียหาย จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียเวลาที่โจทก์ต้องจอดเรือรอเนื่องในการที่จำเลยทำให้การขนถ่ายสินค้าล่าช้า

จำเลยให้การต่อสู้ว่าคดีโจทก์ขาดอายุความ 1 ปี ในมูลละเมิดตาม ป.พ.พ.มิได้ อ้างว่าคดีโจทก์ขาดอายุความตาม พ.ร.บ. การรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534

มาตรา 46 ดังนั้น ฎีกาในเรื่องอายุความของจำเลยดังกล่าว จึงเป็นข้อที่มีได้ว่ากันมา
ในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย

จำเลยให้การต่อสู้ว่าคดีโจทก์ขาดอายุความ 1 ปี ในมูลละเมิดตาม ป.พ.พ.มิได้
อ้างว่าคดีโจทก์ขาดอายุความตาม พ.ร.บ. การรับชนของทางทะเล พ.ศ. 2534
มาตรา 46 ดังนั้น ฎีกาในเรื่องอายุความของจำเลยดังกล่าว จึงเป็นข้อที่มีได้ว่ากันมา
ในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-จร อำนาจวัฒนา-วุฒิ คราววุฒิ)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นางปดาร์ณี ลัดพลี
ศาลอุทธรณ์ - นายสวรรณค์ ศักดารักษ์

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ